

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1163/2533	พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายกอด สีประโคน	โจทก์
	นายออบหรือกะอ้อบ ดีตลอด	จำเลย
	นายออบหรือกะอ้อบ ดีตลอด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องระหว่างพิจารณานายกอดสีประโคน บิดาของผู้ตาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,371 เรียงกระทงลงโทษ ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จำคุก 20 ปี ฐานพาอาวุธไปในหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรปรับ 100 บาท รวมจำคุก 20 ปี ปรับ 100 บาท ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 108)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งว่ายังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ยกคำร้อง (อันดับ 110)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 116)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 26)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่อนุญาตชอบแล้ว คำร้องอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่อนุญาตชอบแล้ว คำร้องอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 1

(อัมพร เดชศิริ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ